



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/49/2020, 9/88/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- התובעים:**
1. רונבלום אור, ת"ז 38062360
 2. שבא רונבלום אורי ת"ז 037074614
באמצעות ב"כ עו"ד גרינברג אבי וי
לינקולן 20 (קומה 5)

נגד

- הנתבעים:**
1. אדרעי אשר מסעוד, ת"ז 037561420
 2. אדרעי אירית, ת"ז 313858169
באמצעות ב"כ: עו"ד יעיש ברק
שד' מנחם בגין 80, ת.ד. 3411, עפולה

ובעניין שבין:

- המודיעים לצד שלישי:**
1. אדרעי אשר מסעוד, ת"ז 037561420
 2. אדרעי אירית, ת"ז 313858169
קינמון 9/30

נגד

- המשיבים לצד שלישי:**
- ש.ג.א שבטי ישראל בע"מ ח"פ 514884477
רח' הבנאים 9, ת.ד. 797 אשדוד

החלטה

במסגרת תביעת רטיבות בדירת התובעים, הגישו הנתבעים בקשה למשלוח הודעה לצד השלישי, נגד הקבלן שבנה את הבית, בטענה כי ככל שאכן קיימים ליקויים בדירתם, הרי שהאחריות לתיקון חלה על הקבלן, שכן, בזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה דירתם הייתה בתקופת אחריות (שנת הבדק של הקבלן).

1. בהחלטתי מיום 06.07.20, הוריתי לנתבעים לנמק מה מקור סמכותו העניינית של המפקח לדון בהודעה לצד שלישי.
2. ביום 19.07.20 הוגשה תגובת הנתבעים, תוך שהם מפנים לתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, וכן לסעיפים 72 ו-74 לחוק המקרקעין, וכן לתקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב – 2011, אשר מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי גם על הדיונים בפני המפקח.
3. לאחר שעיינתי בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובהודעה לצד שלישי, וכן בתגובת הנתבעים, מצאתי לדחות את הבקשה למשלוח הודעה לצד שלישי, וזאת בהיעדר סמכות עניינית.
4. בית המשפט העליון קבע ברע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, (פורסם בנבו) להלן "הלכת קניון כרמיאל", כי שאלת סמכותו העניינית של המפקח תוכרע בשני שלבים.

א. **זהות הצדדים** - בשלב ראשון, על המפקח לבחון האם בסמכותו להכריע בסכסוך בשים לב לזהות הצדדים שבפניו – על המפקח להקדים ולבחון האם הצדדים עונים להגדרה של "בעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/49/2020, 9/88/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירה", "נציגות הבית" או "מתחזק", וזאת בהתאם לסעיף 73 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, (להלן: "החוק").

ב. **מהות הסכסוך** - בשלב שני, על המפקח לבחון את מהות הסכסוך, היינו האם עסקין בעילת תביעה ובסוגי הסכסוכים שהמפקח מוסמך לדון בהם כמפורט בסעיף 72 לחוק.

זהות הצדדים

5. הקבלן שבנה את הבית איננו "בעלים" של דירה בבית, בשעה שמכר את הדירה לנתבעים, וכן נמסרה החזקה בה. טענת הנתבעים כי יש לראות את הקבלן כבעל דירה או כמתחזק, דינה להידחות. מרגע שנמכרה הדירה ונמסרה החזקה לנתבעים, הרי שנותקה הזיקה הקניינית של הקבלן לדירה, ולכן אין הקבלן נחשב כבעל דירה לצורך חוק המקרקעין.

מהות הסכסוך

6. הפסיקה קבעה, כי חובתו של בעל דירה לתקן את ליקויי הרטיבות שמקורם בדירתו, הינה חובה קניינית עצמאית ונפרדת ביחסים שבין בעל הדירה לבין שכנו וזאת מכוח סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. במילים אחרות, די בכך שקיים ליקוי כדי שתחול על "בעל המתחם" הלקוי, חובה לתקן וזאת לאור הוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי.

חובה זו מוטלת על בעל דירה וזאת ללא קשר לקיומה (או העדרה) של חובה נזיקית או חוזית של צדדים שלישיים לבצע תיקונים אלה (ר' תיק (חי') 273/03 **גורביץ איגור ואח' נ' סורקיס אודי ואח'** (פורסם בנבו) להלן: "**פרשת גורביץ**"). ר' גם תיק 304/04 (חי') **ולטמן מאיר ואילנה נ' רכס שאלתיאל ומוניק** (פס"ד של כב' המפקחת הבכירה צ' פיגבנויים מיום 21.2.05, פורסם בנבו). וכן תיק 155/10 (חי') **עירית לנדסברג נ' פרייברג חנן ומרגוט** (פס"ד של כב' המפקחת י' ליבוויץ מיום 23.11.2010, פורסם בנבו).

זאת ועוד, בעוד שעילת התביעה בה מוסמך המפקח לדון היא עילה קניינית במערכת היחסים שבין בעלי הדירות בבית, הרי שעילת ההודעה לצד שלישי, היא עילה חוזית או נזיקית ביחסים שבין הנתבעים – בעל הדירה לבין הקבלן במסגרת המערכת החוזית שבין הנתבעים לבין הקבלן. למפקח אין סמכות ליתן סעדים המושתתים על עילה חוזית או נזיקית.

הודעה לצד שלישי

כללי

7. משלוח הודעה לצד שלישי מעוגן בתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

לאחרונה עמד בית המשפט העליון פעם נוספת על מהותו של הליך ההודעה לצד שלישי – רע"א 4962/19 **לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דורי דנקנר** (פורסם בנבו). כפי שצוטט שם:

**"הודעה לצד שלישי" מופיעה בתקנות כזרוע היוצאת מהגוף הראשי –
'התובענה' שהוגשה כבר"**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/49/2020, 9/88/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משמע ההודעה נגזרת מן ההליך העיקרי, ונועדה לאפשר דיון יעיל וענייני בכל המחלוקות הקשורות לאותה סוגיה, במסגרת דיון אחד, לחסוך בזמן שיפוטי, ובכך גם למנוע הכרעות סותרות.

באותו מקרה אמנם נפסק, כי בית המשפט המחוזי היה מוסמך לדון בהודעה לצד שלישי הגם שסכום ההודעה היה בסמכות בית משפט השלום, אלא שבית המשפט העליון סייג הלכה זו וקבע, כי אין בה כדי לקבוע עמדה ביחס להליכים מיוחדים אחרים:

"יובהר כבר עתה כי במסגרת ההכרעה בעניינינו נידרש אך לשאלת סמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בהודעה לצד שלישי המצויה, מחמת שוויה הכספי, בגדר סמכותו של בית משפט השלום. ואולם, השאלה, המעניינת כשלעצמה, אשר עניינה בסמכות לדון בהודעה לצד שלישי הנתונה לסמכות העניינית של ערכאת שיפוט ייחודית – אינה מתעוררת בעניינינו, ומשכך נותר את ההכרעה בה לעת מצוא"

אין בכוחה של ההודעה לצד שלישי כדי להרחיב את הסמכות העניינית

8. בית המשפט העליון חזר והפנה גם באותו מקרה לדברים שנאמרו בהלכת דלתא, (דברים שנאמרו אגב אורחא) ולפיהם אין במשלוח ההודעה לצד שלישי כדי להרחיב את סמכותו העניינית של בית משפט, זאת מהטעם שהסמכות העניינית נקבעת בחקיקה ראשית ואין בתקנות המשנה בהן עוגנה ההודעה לצד שלישי כדי להרחיב את הסמכות. ר' בג"ץ 336/99 דלתא להשקעות ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית-המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד נה(3) 246 (2001) (להלן: "הלכת דלתא") שם נפסק:

כיוון שכללי הסמכות העניינית של בתי-המשפט בישראל נקבעו בחוק, ולא בתקנות, נראה שאין להרחיב את הסמכות העניינית של בית-המשפט באמצעות תקנות."

בין היתר, על בסיס הלכת דלתא, קבע גם כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר (כתוארו אז) כי הודעה לצד שלישי אינה יכולה להרחיב את הסמכות העניינית של המפקח. בעניין זה ר' תיק 71/11 נציגות הבית המשותף ברחוב ביאליק נ' עדי זקס ואח', (פורסם בנבו).

לאור כל האמור, הרי שאין גם בפסיקה אליה הפנו הנתבעים, כדי לסייע.

9. הנתבעים מבססים את טענותיהם על פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה בע"א (חיפה) 4400/99 חברת אנגלו ישראל נ' ועד הבית ברחוב המסילה 22 נשר, תק-מח 2000(4), 3697 שם נקבע כי ברגע שהמפקח קנה סמכות לדון בתביעה העיקרית, הוא מוסמך גם לדון בהודעה לצד שלישי.

10. לצד אותו פסק דין ישנם גם פסקי דין אחרים בבתי המשפט המחוזיים, שעמדתם הייתה שונה. כך למשל ע"א (מחוזי ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ. חברת אולמי רון הובלות בע"מ (לא פורסם, להלן – "פס"ד טיולי השלושה"); ע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפתוח ואח' נ. יום טוב עבוד שבבי ואח' (לא פורסם, להלן – "פס"ד צ.ה.ר."). באותם פסקי דין נקבע, כי למפקח אין סמכות לדון בתביעה שבה השוכר הוא צד להליך, שכן, לשוכר לא קיימת זיקה קניינית, "מעין קניינית" ואף לא "קניינית בפורטנציה" ביחס לדירה, בשונה למשל ממוטב עם הערת אזהרה. כך גם בעניינינו, לקבלן שבנה את הבית כבר אין זיקה קניינית לדירת הנתבעים.

בנוסף גם בפס"ד של חברת אנגלו ישראל (ע"א 4400/99), דעת המיעוט של כב' השופט ג'רג'ורה הייתה כי אין למפקח סמכות לדון ביחסים החוזיים שבין בעל הדירה לשוכר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/49/2020, 9/88/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

'לדעתי יש לבחון את הסמכויות של המפקחת על פי הקריטריונים הנ"ל. בחינה זו מעלה שאין למפקחת סמכות לדון בסכסוכים כספיים בין בעלי הבתים לבין המחזיקים מטעמם בבתים אלה.

מאחר ומדובר במנגנון מיוחד, עם סמכויות מוגדרות לפתרון סכסוכים מיוחדים, סבורני שאין להרחיב את הסמכויות של המפקח לדון בסכסוכים בין בעל הדירה, מצד אחד, ושוכר או מחזיק מטעמו, מצד שני, העניינים הנובעים מהמסגרת החוזית ביניהם, כך למשל עם בעל דירה משכיר את דירתו לשוכר והשוכר אינו משלם את דמי השכירות או כל תשלום אחר לפי ההסכם, אין למפקח סמכות לדון בסכסוכים אלה להחליט בהם. בהודעות צד "ג" ששלחה החברה לשוכרים מדובר בסכסוך כספי ביניהם, שלדעתי, אין למפקח סמכות לדון בו."

11. מסקנה זו גם מתיישבת עם הגיונם של דברים, שכן, היא שואפת לכך שככל שאכן קיימים ליקויים בדירה הגורמים לרטיבות בדירת השכן, הרי שבשלב ראשון, ובזמן קצר ככל הניתן, יתוקנו אותם ליקויים כדי להביא להפסקת הרטיבות, ולכן נקבע בחוק המקרקעין כי חובת התיקון תחול על בעל הדירה. ללא קשר, רשאי בעל הדירה שחב בתיקון לדרוש לאחר מכן, או בהליך נפרד לקבל שיפוי או השתתפות מגורם שלישי לשאת בעלות הכספית אותה נדרש בעל הדירה לצורך תיקון הליקויים.

12. יובהר כי אין באמור בהחלטה זו משום נקיטת עמדה כלשהי לגופה של מחלוקת, ואין היא מונעת מהנתבעים לפנות במקביל לקבלן לצורך בדיקת הטענות, אך כאמור, אין באמור משום נקיטת עמדה.

התוצאה:

אני דוחה את הבקשה למשלוח הודעה לצד שלישי.

המזכירות תסגור את תיק 9/88/20.

ניתנה בלשכתי היום, ו' אב תש"פ, 27 ביולי 2020, בהיעדר הצדדים.

יובל וסרקרוג
מפקח רישום מקרקעין